

				
Comune di Gasperina	Comune di Montauro	Comune di Squillace	Comune di Petrizzi	Comune di Staletti

Oggetto: Partecipazione in aggregazione all'**AVVISO PUBBLICO** per rafforzare e migliorare l'offerta educativa nella fascia di età da zero a sei anni mediante la fornitura di arredi didattici innovativi, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, nell'ambito del Programma Nazionale "PN Scuola e competenze" 2021-2027, in attuazione del regolamento (UE) n. 2021/1060 per le regioni c.d. "meno sviluppate" FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA NAZIONALE "SCUOLA E COMPETENZE" 2021-2027 . FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)

Lettera d'Intenti

I sottoscritti Enti locali:

Comune di GASPERINA, (P.I. 00182150797), rappresentato da Gregorio GALLELLO, Sindaco pro-tempore del Comune di Gasperina, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dell'Ente rappresentato;

E

Comune di MONTAURO, (P.I. 00327310793), rappresentato da Francesco Giacobbe, Commissario Prefettizio del Comune di Montauro, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dell'Ente rappresentato;

E

Comune di SQUILLACE, (P.I. 00182160796), rappresentato dal Vincenzo ZOFREA, Sindaco pro-tempore del Comune di Squillace, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dell'Ente rappresentato;

E

Comune di PETRIZZI, (P.I. 00298100793), rappresentato da Giulio SANTOPOLO, Sindaco pro-tempore del Comune di Petrizzi, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dell'Ente rappresentato;

E

Comune di STALETTI', (P.I. 00168290799), rappresentato da Mario GENTILE, Sindaco pro-tempore del Comune di Staletti, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dell'Ente rappresentato

(di seguito, congiuntamente, "Comuni aderenti"),

VISTI E RICHIAMATI

- il **decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267** (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – TUEL), con particolare riferimento:
 - all'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di accordi tra pubbliche amministrazioni;
 - ai principi di leale collaborazione, coordinamento e cooperazione istituzionale tra enti locali;
- la **legge 7 agosto 1990, n. 241**, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- l'**AVVISO PUBBLICO per rafforzare e migliorare l'offerta educativa nella fascia di età da zero a sei anni mediante la fornitura di arredi didattici innovativi, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, nell'ambito del Programma Nazionale "PN Scuola e competenze" 2021-2027, in attuazione del regolamento (UE) n. 2021/1060 per le regioni c.d. "meno sviluppate" FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA NAZIONALE "SCUOLA E COMPETENZE" 2021-2027 . FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)**

PREMESSO CHE

- i Comuni aderenti sono beneficiari di interventi infrastrutturali finanziati con fondi PNRR nell'ambito della Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1 (M4C1I1.1), ciascuno identificato da specifico **Codice Unico di Progetto (CUP)**;
- l'Avviso "Forniture per arredi" consente e disciplina la partecipazione congiunta di più Comuni, subordinandola alla sottoscrizione di una lettera di intenti che individui il Comune capofila, la ripartizione del contributo e una indicazione di massima della distribuzione degli arredi e delle attrezzature;
- l'Avviso pubblico "Forniture per arredi", che prevede la possibilità di partecipazione in forma aggregata tra più Comuni, al fine del raggiungimento complessivo dell'attivazione di almeno n. 101 posti, nonché l'obbligo di formalizzazione dell'aggregazione mediante apposita lettera di intenti;
- Ciascuna candidatura, in considerazione dell'applicazione della regola dei costi reali per il finanziamento degli arredi, come previsto dal regolamento (UE) n. 2021/1060, dovrà avere un importo minimo di € 200.500,00.
- L'importo parametrico del contributo massimo riconoscibile è calcolato in € 2.000,00 per posto, realizzato e rendicontabile ai fini dei target del PNRR.
- i Comuni aderenti intendono avvalersi di tale facoltà, nel rispetto della normativa europea, nazionale;

TUTTO CIÒ PREMESSO CON LA PRESENTE

i Comuni aderenti manifestano formalmente la volontà di partecipare **in forma aggregata** all'Avviso pubblico "Forniture per arredi", impegnandosi a collaborare per il raggiungimento complessivo dell'attivazione di almeno **n. 101 posti**.

A tal fine, convengono quanto segue:

Art.1 - Individuazione del Comune capofila

È individuato quale **Ente capofila** dell'aggregazione il **Comune di Comune di Gasperina**, con compiti:

- La richiesta e ottenimento del Codice CUP;

- presentazione e trasmissione dell'istanza di partecipazione tramite il sistema informativo dedicato;
- coordinamento amministrativo e gestionale del progetto;
- raccolta e trasmissione della documentazione richiesta;
- gestione dei rapporti istituzionali con il Ministero competente

che agirà quale referente unico nei confronti dell'Amministrazione titolare dell'Avviso, curando la presentazione dell'istanza di partecipazione e la gestione dei rapporti procedurali, mediante firma digitale del proprio rappresentante legale.

Art 2 - Ripartizione del contributo e Distribuzione indicativa degli arredi e delle attrezzature

Il contributo richiesto nell'ambito dell'Avviso "Forniture per arredi" è ripartito tra i Comuni aderenti come segue:

Comuni aderenti	Posti Target PNRR	Importo	CUP intervento M4C1I1.1
Gasperina	28	€ 56.000,00	I31B22000700006
Montauro	39	€ 78.000,00	C95E22000360006
Squillace	29	€ 58.000,00	C88H25000520006
Petrizzi	24	€ 48.000,00	I55E24000160006
Staletti	52	€104.000,00	D95E25000630006
Totale	172	€344.000,00	

Tale ripartizione è coerente con il fabbisogno di ciascun Ente in relazione agli interventi infrastrutturali finanziati e ai posti da attivare. In allegato alla presente lettera d'intenti per ciascun comune aderente si riporta l'indicazione di massima della distribuzione degli arredi/attrezzature.

Resta ferma la definizione puntuale in fase attuativa, nel rispetto dell'Avviso e delle normative di riferimento.

Art 3 - Approvazione, Effetti e Durata

La presente Lettera viene sottoscritta per approvazione dai legali rappresentanti (o loro delegati) delle Amministrazioni interessate. La stessa resta vincolante per il Comune Capofila e per gli altri Comuni aderenti, che assumono ciascuno l'impegno, in caso di finanziamento, a realizzarli nei modi e nei tempi indicati dell'Avviso "Forniture per arredi";

Art 4 - Controversie

Gli Enti sottoscrittori si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero insorgere tra loro in dipendenza della presente Lettera d'Intenti. Ogni controversia derivante dall'esecuzione della presente Lettera d'Intenti che non venga definita bonariamente, sarà devoluta all'organo territorialmente e ratione materiae competente, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Art. 5 - Disposizioni Finali

Il presente atto, soggetto a registrazione solo in caso d'uso, è sottoscritto per approvazione dalle parti con modalità di firma digitale, ai sensi dell'art. 1, comma 1 lettera s) del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, da effettuarsi nella propria sede di competenza. La data della presente Lettera d'Intenti sarà quella corrispondente al giorno di avvenuta sottoscrizione dell'ultimo firmatario. Le spese relative alla

registrazione, quando richiesta, faranno carico alla parte richiedente. Si dà atto che la presente Lettera d'intenti è esente da bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella allegata al D.P.R. 26/10/1972, n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni. Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si richiamano le norme di legge vigenti in materia e le norme del codice civile in quanto applicabili. Per eventuali controversie il foro competente sarà quello di Catanzaro.

Per il Comune di GASPERINA IL SINDACO – Gregorio GALLELLO

Per il Comune di MONTAURO IL SINDACO – Francesco GIACOBBE

Per il Comune di SQUILLACE IL SINDACO – Vincenzo ZOFREA

Per il Comune di PETRIZZI IL SINDACO – Giulio SANTOPOLO

Per il Comune di STALETTI IL SINDACO – Mario GENTILE